

Unidad 9 — Resumen imprimible (cheatsheet)

Unidad 9 — Derecho Laboral (sin ART) | Cheatsheet

Para version completa con explicaciones, casos y wikilinks: [[unidad-9-resumen]].

1. Marco normativo

Norma	Contenido
CN art. 14	Trabajar, ejercer industria, navegar/comerciar, peticionar, enseñar, aprender, asociarse
CN art. 14 bis (1957)	Condiciones dignas, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribucion justa, SMVyM , igual remuneracion, proteccion contra despido arbitrario, organizacion sindical, CCT, huelga, seguridad social
Ley 20.744 LCT	Marco general del contrato de trabajo
Ley 11.544	Jornada de trabajo
Ley 23.551	Asociaciones sindicales (personeria gremial)
Ley 14.250	Convenios Colectivos de Trabajo
Ley 24.013	Empleo + multas por trabajo no registrado (atenuadas/derogadas)
Ley 24.635	SECLO — conciliacion obligatoria en CABA
Ley 26.390	Edad minima = 16 anos
Ley 26.474	Tiempo parcial
Ley 27.073	SAC = 50% mayor remuneracion del semestre
Ley 27.555	Teletrabajo (2020)
DNU 70/2023	Reforma estructural (dic 2023)
Ley Bases 27.742	Reforma laboral integral (jul 2024)
Ley 27.802	Modernizacion Laboral + FAL (mar 2026)

Orden de prelación (art. 1 LCT): CN → tratados → LCT y leyes → CCT → contrato individual → usos y costumbres. Rige la **norma mas favorable** al trabajador.

2. Contrato de trabajo (art. 21 LCT)

“Habrá contrato de trabajo siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de otra y **bajo la dependencia de esta**, durante un periodo determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración.”

Triple subordinación: - **Técnica:** instrucciones sobre como ejecutar. - **Económica:** depende del salario; ajenidad de los frutos. - **Jurídica:** poder de dirección + deber de obediencia.

Art. 23 LCT — la sola prestación de servicios **presume** contrato de trabajo (iuris tantum; invierte la carga de la prueba).

3. Principios del derecho del trabajo (8)

Principio	Regla operativa	Norma
Protectorio	3 reglas: in dubio pro operario / norma mas favorable / condicion mas beneficiosa	art. 9 + 1 LCT
Irrenunciabilidad	Nula toda convencion que reduzca derechos legales/CCT/contrato	art. 12 LCT
Continuidad	Duda → favor de la subsistencia; presuncion de plazo indeterminado	art. 10 + 90 LCT
Primacia de la realidad	Hechos prevalecen sobre formas (combate fraude)	arts. 14, 23 LCT
Buena fe	Obliga a ambas partes	art. 63 LCT
No discriminacion / igualdad de trato	Sexo, raza, religion, edad, etc.	arts. 17, 81 LCT; Ley 23.592
Gratuidad	Acceso gratuito a la justicia	art. 20 LCT
Razonabilidad / proporcionalidad	Especial en sanciones y ius variandi	jurisprudencia

4. Modalidades de contratacion

Modalidad	Articulo	Notas
Indeterminado	90	Regla general; periodo prueba 6 meses (Ley Bases) — ampliable 8 m (medianas) / 12 m (microempresas) por CCT
Plazo fijo	93	Max 5 anos; forma escrita; si > 1 ano paga 50% del art. 245 al vencer
Eventual	99	Necesidades extraordinarias y transitorias; sin preaviso ni indemnizacion al cesar
Temporada	96	Estacional; antigüedad solo periodos trabajados (Bonanata 1959)
Equipo / cuadrilla	101	Grupo con delegado
Tiempo parcial	92 ter	< 2/3 jornada habitual; sin horas extras
Aprendizaje	Ley 25.013	Formativo; 3 meses a 1 ano

5. Jornada de trabajo (Ley 11.544 + arts. 196-203 LCT)

Tipo	Diaria	Semanal
Diurna (6 a 21 hs)	8 hs	48 hs
Nocturna (21 a 6 hs)	7 hs	42 hs
Insalubre	6 hs	36 hs
Menores 16-18	6 hs	36 hs

Hora extra: +50% dias habiles y sabado hasta las 13 hs / +100% sabado despues de 13, domingos y feriados. Tope: 30/mes y 200/ano. Tiempo parcial **no admite** horas extras.

6. Remuneracion

Concepto	Regla	Norma
SMVyM	Inembargable salvo deuda alimentaria	art. 120 LCT
Pago en dinero	Min. 80% / max. 20% en especie	arts. 105, 107 LCT
SAC (aguinaldo)	50% de la mayor remuneracion mensual del semestre; 2 cuotas (30/6 y 18/12)	arts. 121-124 LCT; Ley 27.073
Retenciones	Max 20% mensual; total max 50% del salario	art. 133 LCT
Recibo de sueldo	Obligatorio, en duplicado, firmado	art. 140 LCT
Adelanto	Hasta 50% por trabajo cumplido en el periodo	art. 130 LCT
Trabajo se presume	Oneroso (no gratuito)	art. 115 LCT

Remuneratorio = todo concepto contraprestacion del trabajo con habitualidad (sueldo basico, comisiones, premios mensuales, antigüedad, vales alimentarios — Perez c/Disco 2009). **No remuneratorio** = asignaciones familiares, viaticos con comprobante, indemnizaciones.

7. Licencias

Vacaciones (art. 150 LCT)

Antigüedad	Dias corridos
Hasta 5 anos	14
5 a 10 anos	21
10 a 20 anos	28
> 20 anos	35

Especiales (art. 158 LCT)

Causa	Dias
Nacimiento de hijo (padre)	2 corridos
Matrimonio	10 corridos
Fallecimiento conyuge / hijo / padres	3 corridos
Fallecimiento de hermano	1
Examen (media/universitario)	2 corridos por examen, max 10/ano

Maternidad (arts. 177-178 LCT)

- **45 dias antes + 45 dias despues** del parto (opcion de reducir el previo a 30 y acumular al posterior).
- Presuncion **iuris tantum**: despido **7,5 meses antes/despues** del parto → indemnizacion agravada **1 ano de remuneraciones**.
- Lactancia: 2 descansos de 30 min/dia hasta 1 ano post-parto.

Enfermedad inculpable (arts. 208-213 LCT)

Antigüedad	Sin cargas familia	Con cargas familia
< 5 anos	3 meses pagos	6 meses pagos
> 5 anos	6 meses pagos	12 meses pagos

Vencidos los plazos: **conservacion del empleo 1 ano sin remuneracion**.

8. Extincion del contrato

Causa	Articulo	Indemnizacion
Despido directo sin causa	245	Plena (245) + preaviso
Despido directo con justa causa	242, 243	Sin indemnizacion; forma escrita , causa clara, invariabilidad
Despido discriminatorio	245 bis (Ley Bases)	245 + agravante 50% ampliable a 100%
Despido por embarazo / maternidad	178, 182	245 + 1 ano de remuneraciones
Despido indirecto	246	Si prueba la causa: igual que sin causa
Renuncia	240	Sin indemnizacion; telegrama o carta documento (gratuito)
Mutuo acuerdo	241	Por escritura publica o ante autoridad; segun lo pactado
Fuerza mayor / falta de trabajo	247	50% del 245
Muerte del trabajador (a herederos)	248	50% del 245
Muerte del empleador (cese actividad)	249	50% del 245
Quiebra no imputable	251	50% del 245
Quiebra imputable	251	245 completo
Incapacidad absoluta	212	245 completo
Jubilacion intimada	252	Sin indemnizacion

Conceptos de pago obligatorio siempre: SAC proporcional + vacaciones proporcionales + dias trabajados.

9. Indemnizacion art. 245 LCT y caso Vizzoti

Formula: indemnizacion = MRMNH × antigüedad en anos (o fraccion > 3 meses)

MRMNH = Mejor Remuneracion Mensual, Normal y Habitual (DNU 70/2023 excluye SAC, bonos, rubros no habituales/no mensuales).

Tope (art. 245): $3 \times$ promedio del CCT aplicable.

Caso “Vizzoti, Carlos A. c/AMSA SA” (CSJN, 14/9/2004): el tope no puede reducir mas de un **33%** la MRMNH → piso constitucional del **67%** del salario real.

10. Preaviso e integracion del mes

Preaviso (art. 231 LCT)

Quien preavisa	Plazo
Trabajador (renuncia)	15 dias
Empleador — antigüedad < 3 meses (periodo prueba)	15 dias
Empleador — 3 meses a 5 años	1 mes
Empleador — > 5 años	2 meses

Indemnizacion sustitutiva (art. 232): si no se otorga preaviso, se paga su equivalente en dinero.

Integracion del mes de despido (art. 233): si el despido no coincide con el ultimo dia del mes, se pagan los dias hasta fin de mes.

11. Derechos y deberes (arts. 64-89 LCT)

Sujeto	Derechos	Deberes
Empleador	Organizacion (64), Direccion (65), Control, Reglamentario, Ius variandi (66), Disciplinario (67)	Pago remuneracion (103), Seguridad psicofisica (75), Ocupacion (78), Diligencia (79), No discriminar (17, 81), Libros (52), Previsional (80), Formacion profesional
Trabajador	Salario, Ocupacion efectiva, Igualdad de trato, Dignidad, Certificado (80), Invenciones	Diligencia y colaboracion (84), Fidelidad (85), Obediencia (86), Custodia de instrumentos (87), Responsabilidad por dolo o culpa grave (87), No concurrencia (88)

Limites del ius variandi (art. 66): cambios solo en aspectos **no esenciales** + **justificacion funcional** + **sin perjuicio** material/moral. Si excede → habilita despido indirecto.

12. Sanciones disciplinarias (art. 67 LCT)

Sancion	Limite	Norma
Amonestacion (verbal o escrita)	Sin tope formal	art. 67
Suspension disciplinaria	Max 30 dias al año (sumadas con falta trabajo y fuerza mayor: max 75)	arts. 67, 220-221
Despido con justa causa	Forma escrita; causa clara; invariabilidad	arts. 242, 243

Principios: proporcionalidad, razonabilidad, immediatez, no bis in idem. El trabajador tiene **30 dias** para impugnar.

13. Derecho colectivo

Tema	Regla	Norma
Personeria gremial	A la asociacion mas representativa del ambito (mayor afiliados cotizantes en ultimos 6 meses)	art. 25 Ley 23.551
Estabilidad sindical	Delegados protegidos; no se los puede despedir sin desafuero judicial	arts. 48-52 Ley 23.551
CCT	Acuerdo empleador/sindicato con personeria; homologacion del MTEySS → erga omnes	Ley 14.250
Ultraactividad del CCT	Rige hasta nuevo CCT homologado	Ley 14.250
Huelga	Derecho de los gremios (no individual); conciliacion obligatoria previa	art. 14 bis CN; Ley 14.786
Comisiones paritarias	Para interpretacion y solucion de conflictos	Ley 14.250

14. Reformas recientes (TEMA CENTRAL DEL P5 2026)

Norma	Fecha	Cambios clave
DNU 70/2023	21/12/2023	Deroga multas Leyes 24.013 y 25.323. Excluye del art. 245 al SAC, bonos, participaciones, rubros no habituales. Flexibiliza condiciones
Ley Bases 27.742	8/7/2024	Periodo de prueba = 6 meses (antes 3); ampliable 8m medianas / 12m microempresas (≤ 5 trab.). Art. 245 bis: despido discriminatorio = $245 + 50\%-100\%$. Blanqueo
Ley 27.802	6/3/2026	FAL (Fondo Asistencia Laboral): aporte obligatorio 1-2,5% nomina, administrado por entidades habilitadas por la CNV. Banco de horas. Capacitacion

15. Casos / fallos clave

Caso	Año	Doctrina
Vizzoti c/AMSA (CSJN)	2004	Tope art. 245 no reduce $> 33\%$ del salario real (piso 67%)
Bonanata c/Nestle (CNAT Plenario 50)	1959	Antigüedad en temporada = solo periodos efectivamente trabajados
Acuna c/Frig. La Negra (CNAT Plenario 34)	1956	Trabajo post-temporada sin objecion $\rightarrow$ reconvierte en permanente
Perez c/Disco (CSJN)	2009	Vales alimentarios son remuneratorios (inconstitucional considerarlos beneficio social)
Pellicori c/CPACF (CSJN)	2011	Discriminacion laboral + Ley 23.592 + inversion de carga de la prueba
ATE c/Min. Trabajo (CSJN)	2008	Cuestiona monopolio de la personeria gremial unica

16. Trampas frecuentes del P5 (compilado historico)

- **Art. 14 vs 14 bis CN:** si el enunciado dice “art. 14” a secas, sospecha — los derechos laborales son del **14 bis**.
- **Irrenunciabilidad** = no se renuncia a **derechos**, NO impide renunciar al **empleo** (art. 240).
- **Deberes empleador / trabajador:** diligencia, fidelidad, obediencia, custodia, no concurrencia $\rightarrow$ son del **TRABAJADOR**.
- **Continuidad** no es lo mismo que no se puede despedir; significa subsistencia en duda + presuncion plazo indeterminado.
- **Insalubre** = 6/36, **NO** 8/48.
- **Jubilacion** intimada $\rightarrow$ **sin** indemnizacion art. 245.
- **Renuncia** $\rightarrow$ telegrama o carta documento, no escritura publica (esa es el mutuo acuerdo).
- **Buena fe** = obliga a ambos, no solo al trabajador.
- **Pacto de no concurrencia post-contractual** $\rightarrow$ puede ser valido con razonabilidad + compensacion.
- **Huelga** = derecho colectivo de los gremios, no individual.

17. Articulos LCT clave (memorizar)

Art.	Tema
1	Orden de prelación de fuentes
9	In dubio pro operario
10	Continuidad
12	Irrenunciabilidad
14	Nulidad por fraude
17, 81	No discriminación / igualdad de trato
21	Concepto contrato de trabajo
23	Presunción por prestación de servicios
30	Solidaridad subcontratación
52	Libro Especial
63	Buena fe
64-67	Facultades empleador (organización, dirección, ius variandi, disciplinario)
75	Deber de seguridad
84-88	Deberes del trabajador
90	Presunción tiempo indeterminado
92 bis	Periodo de prueba
92 ter	Tiempo parcial
93, 96, 99, 101	Modalidades (plazo fijo, temporada, eventual, equipo)
103-149	Remuneración
150	Vacaciones
158	Licencias especiales
177-178	Maternidad y protección

Art.	Tema
196-203	Jornada
208-213	Enfermedad inculpable
220-221	Suspensiones (no disciplinarias)
231-233	Preaviso e integracion
240	Renuncia
241	Mutuo acuerdo
242, 243	Despido con justa causa (forma)
245	Indemnizacion por despido sin causa
245 bis	Despido discriminatorio (Ley Bases)
246	Despido indirecto
247	Fuerza mayor / falta de trabajo (50%)
248-249	Muerte trabajador / empleador
251	Quiebra
252	Jubilacion

18. Checklist final (30 segundos antes de entregar)

- ☐ ¿Distingo art. 14 vs 14 bis CN?
- ☐ ¿Memorizo los 8 principios y las 3 reglas del protectorio?
- ☐ ¿Tengo claro el periodo de prueba post Ley Bases? **6 meses + 8/12 por CCT.**
- ☐ ¿Tengo claro el preaviso? 15 d / 1 m / **2 meses** > 5 anos.
- ☐ ¿Vacaciones? 14 / 21 / 28 / 35.
- ☐ ¿Insalubre? 6/36.
- ☐ ¿FAL? Obligatorio, 1-2,5%, CNV.
- ☐ ¿Vizzoti? Piso 67% del salario real.
- ☐ ¿Forma renuncia? Telegrama o carta documento.
- ☐ ¿Forma despido con justa causa? Escrito + causa clara + invariabilidad.